

עין משפט
גַר מִצוּחַ

א [מיי] פֿינף מַה'ל שְׁנוּת הַל יתן:
לב ב מיי פֿיג מַהִלּוֹת טוֹעַן הַלָּה א סַמַּג עֵשָׂה לֹא טוֹשֵׁעַ חִיַּם סִי פַח סַעִיף א:
לג ג טוֹשֵׁעַ שֶׁם סִיט:

רבינו חננאל

דראשי ביה:
הטענה שתי כסף כו'. פירוש שהן ב' מעין מכ"ד מעין לסלע:
אמר רב כפירת טענה שתי כסף. כלומר אינו חייב עד שיתבענו יותר משתי כסף ויכפור בשתי כסף ויודה בשאר ואם תהיה הכפירה פחות משתי כסף אינו חייב שבוטע.
ושמואל אמר הטענה לא תהיה פחות משתי כסף אבל אם טענו בשתי כסף אפילו כפר בכל ולא הודה לו אלא בפרוטה דקתני חצי חובה) או הודי בכל וכפר בפרוטה:
אמר רבא דיקא מתניתין כרב דקתני הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה. ואילו כפירה בפרוטה לא קתני כמו שאמר שמואל. ותנן נמי בפרק הוזהב קנות את הכסף. ה' פרוטות הן ההודאה שוה פרוטה. ואילו כפירה (שתיא חצי חובה) או הודי בפרוטה לא קתני. ודייקי קראי כשמואל שנאמר כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. ודייקי מה כלים שנים אף כסף שנים וכתוב כי הוא זה. פ' כי הוא שאתה תובעני בשתי כסף זה בלבד יש לך אצלי. הנה נמארה כל הטענה שתי כסף ומכלילא ההודאה. ומוקי רב להאי קרא כוליה שתי כסף לכפירה הוא דאמא. אבל להודאה פקעת הטענה ולהודאה ממין הטענה מדכתיב הוא וכתוב זה:
ומקשינן על שמואל שתי כסף לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור. מאי לאו משום דלית כפירה שתי כסף משהי' פטור. ודחי' שמואל לאו משום דלית בכפירה שתי כסף הוא דפטור אלא משום דטענו בכסף והודה לו בנחשת והיא פרוטה. שאין ההודאה ממין הטענה. ואקשינן עליה מסיפא. ומשני דשני סיפא דהא טענו שתי כסף ופרוטה דכיון דאית בכלל הטענה פרוטה מודה במקצת הטענה הואי. ושמואל לטעמיה דאמר טענו חטים ושעורים והודה לו באחד מהן חייב. ואמרין ה"נ מסתברא דאמר מקנתני סיפא ליטרא וזהב יש לי בידך אין לך בידי אלא ליטרא כסף פטור ש"מ דוקא קתני. ולא שוה ליטרא כסף יש לך בידי זהב קתני:
ואקשינן אי הכי הא דתנן שתי כסף יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור דמשום דהודה לו מה שלא טענו הוא דפטור. הא אילו הודה לו כסף מכללן היה חייב. נימא תהוי תיובתא דרב דבעי כפירה שתי כסף. ופריק רב ואמר מתניתין כולה

למ:

התם שהיה בידם לַמְּחוּת וְלֹא מִיּוּחוּ. לֹא הוּא כְּרִיךְ לִשְׁנוּי אֵלָּא הַתָּם בְּדִין הַקָּל כְּדִמְסִיק בְּסִמּוֹן הֵכָא בְּדִין חֲמוּר אֵלָּא דִּינִיחָא לִיה לְפִרוּשֵׁי דְאִין נִעְנָשִׁין מִעוֹשֵׁי עֲבִירָה אֵלָּא מִשּׁוּם דְּלֹא מִיּוּחוּ הִלְכךְ אִין עוֹשֵׂה זֶה חֲמוּר כָּל כַּךְ:
מָה בַּלָּיִם שְׁנַיִם אֶף בַּסֵּף שְׁנַיִם. וְאִ"ת

היכי דריש בסוף שמעתין לשמואל לכך יאלו כלים למה שהן הא אכטריך למה כלים שנים וי"ל דפי' הקונטרס דדריש מדלא כתיב כספים ומה שפירש בקונטרס לקמן דלי הוה כתיב כספים הוה שמעינן תרוייהו שנים ודבר חשוב אין נראה דנלא יתורא לא הוי משמע מכספים אלא ב' פרוטות כמו קדושי אשה שמתקדשת בפרוטה אף על גב דצפ"ק דקדושין (דף ד: ודף יא: וסס) גמר לה קיחה משדה עפרון דכתיב ציה כסף אלא הו"ל למכתב כסף או כספים א"נ כסף או חפצים והוה ידעינן שנים ודבר חשוב מיתורא דכסף ומדכתב כלים דרשינן יאלו כלים למה שהן וא"ת לרב דמוקי דכסף לכפירה הוה דלתא מנ"ל דזעינן דבר חשוב וי"ל דכולה מכלים דריש ונפקא ליה דבר חשוב מכלים דלפילו מחט שאין זה שוה פרוטה מ"מ חשיבות גדול יש בו שראוי לעשות בו מלאכה גדולה ואית ספרים דגרסי הכא מה כלים דבר חשוב כו' אע"ג דלגיבא דשמואל קיימא דדייק קראי כותיה וצנמון אמר לשמואל אי כתב כלים ולא כתב כסף ה"א מה כלים שנים וכו' אצל דבר חשוב לא זעינן י"ל דודאי מכסף ילפינן דזעינן שיהא בכלי שוה פרוטה דלא תימא גזירת הכמוז היא בכל הכלים אע"פ שאין צדן שוה פרוטה וה"נ אמרינן צירושלמי דטענו שמי מחטין כריך שיהא שוין ב' פרוטות שמהא הכפירה פרוטה וההודאה פרוטה והדר מקשינן כסף לכלים להכריך כסף יותר מפרוטה דמה כלים דלאו כל דהו אלא כלי חשוב אף כסף לאו כל דהו אלא כסף חשוב דהיינו מעה שצדק יש בו חשיבות והשתא אין לריך להגיה אף כל דבר חשוב כמו שהגיה הקונטרס משום דשמואל אית ליה יאלו כלים למה שהן וספיר גרסי' אף כלים דבר חשוב דבכלים נמי זעינן שיהא שוין שמי פרוטות ולמה שהן דקאמר היינו אע"פ שאין שוין שמי מעות וכן היה גירסת רבותיו צפ"ק דקדושין (סס) ושם (ד"ה והרי) הארכתי):

בטוענו

ענין לכפירה ושמואל אמר לך אי כתב רחמנא כלים ולא כתב כסף הוה אמינא מאי כלים שנים אף כל שנים אבל דבר חשוב לא בעינן קמ"ל תנן שתי כסף יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור מאי טעמא לאו משום דחסרה לה טענה ותויבתא דשמואל אמר לך שמואל מי סברת שוה קתני דוקא קתני מה שמענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו אי הכי אימא סיפא שתי כסף ופרוטה יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה חייב אי אמרת בשלמא שוה משום הכי חייב אלא אי אמרת דוקא אמאי חייב מה שמענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו מידי הוא טעמא אלא לשמואל ה"אמר ר"נ אמר שמואל טענו חטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב ה"נ מסתברא מדקתני סיפא ליטרא וזהב יש לי בידך אין לך בידי אלא ליטרא כסף פטור אי אמרת בשלמא דוקא קתני משום הכי פטור אלא אי אמרת שוה אמאי פטור ליטרא טובא הוי אלא מדסיפא דוקא רישא נמי דוקא לימא תיהוי תיובתא דרב אמר לך רב כולה מתני' שוה וליטרא זהב שאני תדע

שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

חלה על שניהן. ששניהן נענשין זה שלא דקדק למסור ממונו ביד נאמן (ב) וזכאו לידי חלול השם:
כפירס טענה שמי כסף. טענה דתנן במתני' לאו תתחלת הטענה קאי אלא אכפירה שהוא כופר בטענת חזירו לצד הודאת הפרוטה דזעינן שמהא תתלת הטענה שמי כסף

ופרוטה:
ה"ג ואילו **כפירס פרוטה לא קסני: כי יתן איש**. תתלת נמינה ב' כסף ועלה קאי כי הוא זה דבר חשוב הוא:
מה כסף דבר חשוב אף כל דבר חשוב גרסינן. ולא גרסינן אף כלים דבר חשוב דאילו בכלים אמרינן לקמן (דף מ:):
דלפילו בכפירת מחטין חייב והאי אף כל זמירי דלאו כלי קאמר וקאמר רחמנא כי הוא זה זה בזה השבועה כשיאמר כי הוא זה כשמודה במקצתה. אלמא הודאה מתוך טענת שמי כסף היא:
ההוא. זה מיבעי ליה דאין שזועה אלא בהודאה במקצת כלומר את זה אני מודה ולא לאגמורן דלטענת ב' כסף קאי ולעולם הודאה לצד מכפירת שמי כסף קאמר:
ולאו ממינא שמעס מינה דחסרה לה טענה. לרב פרכינן נהי נמי דלמקצת הטענה וממין הטענה אמו מיהו לאו ממילא שמעת מינה דחסרה לה טענה ראשונה ואין כאן עוד כפירה משמי כסף:
אלא אמר לך רב כסף כי אסא מעיקרא לכפירה אסא. ולא תתחלת טענה:
ואסא אמינא אף כל שנים.

והו"ל כסף נמי דזהאי כללא:
אצל דבר חשוב לא זעינן. וה"א כי היכי דגבי כלים אפי' טענו ב' מחטין והודה לו בלחד מהן חייב דללקמן (דף מ:):
כל מידי נמי דטעינן ליה תרי ואודי ליה בחד לחייב ואפי' ליכא טענה קמיימא שמי כסף להכי אכטריך כסף למילף מיניה מידי דלאו כלים זעינן דבר חשוב: שמי כסף יש לי בידך. קס"ד דשוה כסף טעין ליה וקא"ל אין לך בידי אלא שוה פרוטה דהויא ליה הודאה ממין הטענה ואפ"ה פטור מאי טעמא לאו משום דחסרה לה כפירת טענה משמי כסף:
דוקא קסני. זה טוענן כסף וזה הודה לו נחשת דליכא הודאה ממין הטענה:
מידי הוא טעמא אלא לשמואל. כלום אתה משבי חשובה זו אלא לשמואל כלומר אילו אמר חכם אחר דוקא קתני היינו יכולים להשיב תשובה זו אצל לשמואל אינו תשובה דשמואל הודאה ממין הטענה חשיב ליה מאחר שטענו נחושת עס הכסף וכפר לו בלחד:
הכי נמי מסתברא. דמתני' דוקא קתני:
טובא הוי. כפירה והודאה:
אלא מדסיפא דוקא כו'. לשון קושיא הוא. נימא תהוי מיוצמא דרב מרישא דקתני שמי כסף יש לי בידך אין לך בידי אלא פרוטה פטור וטעמא משום דוקא תנן ומה שטענו לא הודה לו הא טענו שוה והודה לו שוה חייב ואף על גב דטענה קמיימא לא הוה אלא שמי כסף:
ליטרא שאני. דכיון דטענו משקל ודאי דוקא קתני אצל כל מטבעות דמתני' שוה קאמר שדרך מטבע לעשותו דמיס לכל דברים:

^{מדע}

מסורת הש"ם

(א) ס"א ל"ג, (ב) ס"א ל"ג, (ג) לקמן מו:;
(א) לעיל כט. [גדרים כה:];
(ד) ותנן נמי ה' פרוטות הן האולאה בפרוטה וההודאה בפרוטה כל"ל רש"י, (ה) [ב"מ נה:];
(ו) קדושין יא: בטרות נ:;
(ז) כתובות קח: [לקמן מ:];
(ח) ועוד אריות בזה כתבו מוס' בטרות נ: ד"ה כל,

תורה אור השלם

1. וידבר אל העדה לאמר סורו קא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תחטפו בכל חטאתם:
במדבר טז כו 2. שבעת ין תהיה בין שניהם אם לא שילח ידו באלאבת רעהו ולקח בעליו יושלם:
שמות כב י 3. כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגבב מבית האיש אם יקוצא הגבב ושלם שניהם:
שמות כב ו 4. על כל דבר פשע על שור על חמור על שוה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר בי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ושלם שנים קרעוהו:
שמות כב ח

הגהות הב"ח

(א) גמ' בשלמא ההוא דקא משתבע קאי בסורו אלא:
(ב) רש"י ד"ה חלה וכו' יבא ליד.
י"ב ע"ל דף מז ע"ב גמ"ש המוס' בדי"ה חלה:

מוסף רש"י

משום קניא דרבא. דהייב ליה קנה ומנן המעות למוכו והפקידו אצלו ונשבע שהחיר לו מעותיו ולאחר שזועה יחזור ויטלנו, ועובדא הוה קמיה דרבא הכי (דעיל ב:). ועי' נדרים כה:).
ההודאה בפרוטה. להיות הודאה במקצת וימחייב שזועה (ב"מ נח:).
מה כלים שנים. כל דהו, אפילו אין שוין דינה, אף כסף שנים (בבברות ג ע"ש).
מה כסף דבר חשוב. דמעה כסף הוי חשוב, אף כלים דבר חשוב. ולא כל דהו ממש (שם) שיהו שוים שמי כסף, ולאפוקי ממ"ד טענו שני מחטין חייב בהודאת חמת מהן לכן יאלו כלים למה שהן (דקדושין יא:).